

DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE LOJA
GESTION DEL SERVICIO PÚBLICO

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DOCUMENTAL
N.º MDT-DRTSPL-DGDA-2024-005

1. COMPARECIENTES

En la ciudad de Loja a los veintidós días del mes de noviembre de dos mil veinticuatro, comparecen por una parte la servidora Sandra Maritza Torres Guarnizo con C.C. 1104593635, en su calidad de Secretaria Regional, de la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Loja y la Ing. Mayte del Cisne Elizalde Vivanco, con C.C. 1104074792, en su calidad de Responsable de Archivo Central.

2. FUNDAMENTO LEGAL

El Art. 1 de la Ley del Sistema Nacional de Archivos, dispone que: “Constituye Patrimonio del Estado, la documentación básica que actualmente existe o que en adelante se produjere en los archivos de todas las instituciones de los sectores públicos y privados, así como la de personas particulares...”. (lo subrayado me corresponde).

El Art. 2 del mismo cuerpo legal, establece: “El material del Patrimonio Documental que sea propiedad del Estado es inalienable.”. (lo subrayado me corresponde).

El Art. 2 del Acuerdo No. SGPR-2019-0107 de 10 de abril de 2019, mediante el cual se expide la Regla Técnica Nacional para la Organización y Mantenimiento de los Archivos Públicos, que en adelante dispone: “La Regla Técnica Nacional para la Organización y Mantenimiento de los Archivos Públicos, será de uso y aplicación obligatoria en todos los organismos, entidades e instituciones del sector público y privado en los que el Estado tenga participación.” (lo subrayado me corresponde).

El Art. 3 del Acuerdo antes mencionado, indica: “El objetivo esencial de los archivos públicos es disponer de la documentación organizada, garantizando que la información institucional sea recuperable en forma ágil y oportuna para el uso de la administración o del ciudadano, además como fuente de consulta de la historia.”. (lo subrayado me corresponde).

El Artículo 5 del mismo acuerdo en su numeral dos establece: “Los servidores públicos son responsables de la organización, conservación, uso y manejo de los documentos.” ... (lo subrayado me corresponde).

El Art. 14 de la normativa legal ibídem, que en su numeral 8 señala: “Supervisar por parte de los responsables de archivo de gestión que la documentación de archivo se clasifique, registre, conserve y transfiera en los términos definidos por la presente Regla Técnica.”. (lo subrayado me corresponde).

3. ENTREGA - RECEPCIÓN

Mediante la presente Acta, se deja constancia de la entrega de un total de cuarenta y uno (41) expedientes físicos, conteniendo dieciocho mil doscientos cuatro (18204) fojas, se hace constar que no se entregan expedientes digitales (pdf), de la Serie Documental: CONFLICTOS LABORALES, Subserie: CONTRATOS COLECTIVOS SUSCRITOS DIRECTAMENTE O POR FALLO DE NEGOCIACIÓN, correspondientes a los años 2020, 2021 y 2022, generados en el desarrollo de las funciones asignadas correspondientes a los Directores y Exdirectores Regionales de acuerdo al periodo de gestión de cada uno, comprendido de los años 2020, 2021 y 2022 de la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Loja, información que en

adelante quedará bajo custodia del ARCHIVO CENTRAL administrado por la servidora Ing. Mayte del Cisne Elizalde Vivanco, con C.C. 1104074792, en su calidad de Responsable de Archivo Central de la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Loja, de acuerdo a lo determinado en el Quipux Nro. MDT-DRTSPL-2023-1659-M, de 05 de junio de 2023.

El total de los expedientes físicos y digitales anteriormente mencionados, se detallan en la siguiente matriz:

SERIE DOCUMENTAL	AÑO	EXPEDIENTE FÍSICO		EXPEDIENTE DIGITAL		
		No. EXPEDIENTES	No. FOJAS	No. CARPETAS DIGITALES	No. DOCUMENTOS DIGITALES	No. PAGINAS
CONFLICTOS LABORALES - CONTRATOS COLECTIVOS SUSCRITOS DIRECTAMENTE O POR FALLO DE NEGOCIACIÓN	2020	6	2430	-	-	-
	2021	13	3868			
	2022	22	11906	-	-	-
TOTAL, GENERAL		41	18204	-	-	-

La validación y constatación de la información física y digital entregada por parte de la servidora fue verificada por la Ing. Mayte Del Cisne Elizalde Vivanco, con C.C. 1104074792, Responsable del Archivo Central de la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Loja, quién comprobó que se cumpla con lo determinado en la Regla Técnica Nacional para la Organización y Mantenimiento de los Archivos Públicos (expurgo, foliación, generación del inventario); tomando como referencia el inventario en Excel elaborado por la servidora Mgs. Sandra Maritza Torres Guarnizo - Secretaria Regional, de la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público Loja, mismo que se adjunta a la presente acta de entrega - recepción.

4. CLAUSULAS

Primera. - La Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Loja del Ministerio del Trabajo, a través del responsable del Archivo de Gestión deja constancia de la recepción de catorce (14) contenedores R3 conteniendo cuarenta y uno (41) expedientes físicos, no constan expedientes digitales (pdf), de la Serie Documental: CONFLICTOS LABORALES, Subserie: CONTRATOS COLECTIVOS SUSCRITOS DIRECTAMENTE O POR FALLO DE NEGOCIACIÓN, correspondiente a los años 2020, 2021 y 2022, cuya información se encuentra registrada en el inventario elaborado por la servidora: Mgs. Sandra Maritza Torres Guarnizo – Secretaria Regional, en su calidad de Responsable del Archivo de Gestión de la Unidad y receptada por la servidora Ing. Mayte Del Cisne Elizalde Vivanco, Responsable del Archivo Central de la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Loja; especificar que la responsabilidad del contenido y conformación de los expedientes receptados será de los servidores que efectuaron el proceso archivístico de las peticiones solicitadas por los usuarios internos o externos; la documentación que reposa en los contenedores, se procede con la transferencia primaria al ARCHIVO PASIVO de la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Loja durante el plazo establecido en la Ley; para su posterior transferencia/tratamiento conforme lo aprobado en la Tabla de Plazos de Conservación, remitida por parte de la Dirección de Gestión Documental y Archivo mediante Memorando No. MDT-DGDA-2024-2526-M de 03 de septiembre de 2024 y socializada al personal de la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Loja, mediante memorando No. MDT-DRTSPL-2024-2234-M, de 11 de septiembre de 2024.

Segunda. - El responsable de los Archivos Pasivo de la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Loja, custodiará la documentación transferida cumpliendo las normas establecidas para su conservación.

5. ACEPTACIÓN

Las partes acuerdan haber leído la presente Acta Entrega-Recepción y proceden a firmar en 4 ejemplares de igual tenor y valor.

Este documento y lo que contiene como información, será válido como prueba documental en caso de controversia que pueda existir entre las partes implicadas.

ENTREGA CONFORME

Mgs. Sandra Maritza Torres Guarnizo

Responsable del Archivo de Gestión

Dirección de Trabajo y Servicio Público Loja

RECIBE CONFORME

Ing. Mayte Del Cisne Elizalde Vivanco

Responsable del Archivo Central

Dirección de Trabajo y Servicio Público Loja

AUTORIZADO

Mgs. Roberto Mauricio Riofrio Berrú,
Director Regional de Trabajo y Servicio Público de Loja